

LEGISLACIÓN

Actividad Práctica Evaluativa (A.P.E.)

Curso Z-4053

Actividad grupal de 4 o 5 estudiantes.

Pautas Generales:

La APE es GRUPAL (ni más ni menos de 4 o 5 personas) pero la Entrega es Individual con APELLIDO y NOMBRE completo del Alumno (mencionando a los restantes integrantes del grupo), debiendo cargarse en WORD al AULA VIRTUAL dentro de los **15 días, a contar desde el viernes 24/04/2026, pudiéndose subir entonces, hasta el sábado 9/05/2026 - 23.55 hs.**

Grupo.

1. Apellido y Nombre: Rizicman Lucía
 2. Apellido y Nombre: Berzosa Matias
 3. Apellido y Nombre: Soca Facundo
 4. Apellido y Nombre: Pizzurno Gonzalo
 5. Apellido y Nombre: Lautaro Aguerreche
-

1) El grupo deberá elegir entre uno de los siguientes temas propuestos:

- A. - Recursos Energéticos: Energía Solar y/o Parques Eólicos.
- B. - Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología (Ley 27685).
- C. - Ley de Promoción de la Industria del Software (Ley 25.922).
- D. **Ciberseguridad.**
- E. - Criptomonedas, billeteras virtuales y fintechs
- F. - Firma Digital.
- G. Nanotecnología y robótica
- H. Comercio electrónico

A partir de la elección, hacer una breve introducción al tema y relacionarlo con algunos de los ejes temáticos de la materia vistos hasta el momento. Desde la unidad 1 a la 6 inclusive del programa de estudio.

La **ciberseguridad** se define como el conjunto de prácticas, tecnologías y medidas diseñadas para proteger sistemas, redes, dispositivos y datos de ataques digitales o accesos no autorizados. En el contexto de la materia, su relevancia jurídica es transversal a los ejes temáticos de las unidades 1 a la 6, ya que afecta directamente la protección de derechos fundamentales, la validez de los actos jurídicos y la responsabilidad por daños.

A continuación, procedemos a relacionar la ciberseguridad con algunas unidades y conceptos claves de la materia:

1. Marco Constitucional y Garantías (Unidad 3)

La ciberseguridad es fundamental para operativizar garantías constitucionales modernas.

- **Habeas Data:** La Constitución Nacional permite que toda persona interponga esta acción para conocer los datos que constan en registros o bancos de datos (públicos o privados) y exigir su supresión, rectificación o confidencialidad. Un sistema de ciberseguridad deficiente vulnera directamente esta protección constitucional.
- **Derechos de Incidencia Colectiva:** La seguridad de la información puede considerarse un derecho que afecta a la comunidad en su conjunto, protegiendo a los consumidores frente a la vulnerabilidad de sus datos.

2. Atributos y Derechos de la Persona (Unidad 4)

Los ciberataques suelen dirigirse contra los **derechos personalísimos**, que son inviolables y de reconocimiento obligatorio.

- **Intimidad y Honor:** El Código Civil y Comercial protege la **intimidad personal y familiar**. La filtración de datos privados mediante ataques informáticos lesiona la dignidad de la persona humana, permitiendo reclamar prevención y reparación de daños.
- **Identidad:** El **nombre** y la imagen son atributos de la personalidad que pueden ser usurpados en entornos digitales (robo de identidad), lo cual faculta al afectado a demandar el cese del uso indebido y la reparación de daños.

3. Hechos y Actos Jurídicos (Unidad 5)

Este eje es crítico para entender la validez de las operaciones en línea y la naturaleza de los delitos informáticos.

- **Firma Digital:** En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma se satisface mediante el uso de una **firma digital**, la cual debe asegurar indubitablemente la autoría e integridad del documento. La ciberseguridad garantiza que esta firma no sea alterada.
- **Actos Ilícitos (Dolo):** Un ciberataque es jurídicamente un **acto ilícito** realizado con **dolo** (intención de dañar). Al ser un acto voluntario que lesiona derechos ajenos, nace la obligación de reparar el daño causado.

4. Obligaciones y Responsabilidad Civil (Unidad 6)

La falta de medidas de ciberseguridad genera consecuencias jurídicas bajo el régimen de responsabilidad.

- **Deber de Prevención:** Toda persona tiene el deber de adoptar medidas razonables para **evitar causar un daño** no justificado. Las empresas que manejan datos tienen la obligación de implementar ciberseguridad como parte de esta prevención.
- **Responsabilidad por Daño:** El daño derivado de una falla de seguridad (por ejemplo, pérdida patrimonial por fraude bancario) es resarcible. El incumplimiento de la obligación de custodia de los datos genera **mora** y la facultad del acreedor (usuario) de obtener indemnizaciones correspondientes.
- **Factor de Atribución:** Si el daño se produce por una vulnerabilidad técnica previsible, existe **culpa** (negligencia o imprudencia) por parte de quien debía proteger el sistema.

Como conclusión, podemos decir que la ciberseguridad es el soporte técnico que permite que los **derechos de las personas** se mantengan indemnes y que los **actos jurídicos** celebrados en el entorno digital tengan plena validez y eficacia legal.

Seleccione tres (3) noticias que considere relacionadas con los temas elegidos; justificando la elección y su vinculación con los mismos.

1. <https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/nueva-filtracion-de-renaper-que-paso-esta-vez-con-la-publicacion-de-datos-de-ciudadanos-argentinos-y-nid09042024/>

Se reportó la publicación en foros especializados de una base de datos que contenía fotos y huellas dactilares de millones de ciudadanos argentinos, presuntamente obtenida por una vulnerabilidad en los servidores de identidad.

¿Cómo se vincula esto con la materia?

- **Unidad 3 (Habeas Data):** Este caso es una vulneración directa a la garantía del Art. 43 de la CN. El Estado, como custodio de registros públicos, falla en proteger la confidencialidad de los datos.
- **Unidad 4 (Atributos de la Persona):** Afecta el derecho a la **identidad** y la **imagen**, que son derechos personalísimos inviolables.

Justificación: Es relevante porque demuestra la responsabilidad del Estado en la custodia de datos sensibles y la desprotección del atributo de identidad de los ciudadanos.

2. https://www.clarin.com/tecnologia/hackean-proveedor-software-medico-argentina-venden-resultados-estudios-pacientes_0_HmJFy0ZYib.html

Una de las redes de salud más grandes del país sufrió el secuestro de sus sistemas, impidiendo el acceso a historias clínicas y turnos. Los atacantes exigieron un rescate en criptomonedas para no publicar datos de salud de los pacientes.

¿Cómo se vincula esto con la materia?

- **Unidad 4 (Persona Humana):** Se lesiona la **intimidad personal y familiar** y la dignidad de los pacientes (Art. 52 CCyC).
- **Unidad 6 (Responsabilidad Civil):** Existe un incumplimiento del **deber de prevención del daño** (Art. 1710 CCyC). La entidad de salud es responsable por los daños causados debido a la falta de seguridad en sus sistemas (factor de atribución por culpa o riesgo).

Justificación: Muestra cómo un fallo técnico se traduce en una responsabilidad civil por daños extrapatrimoniales (daño moral) y patrimoniales.

3. https://www.clarin.com/tecnologia/sim-swapping-crecen-casos-cuentas-vaciadas-mercado-pago-unica-forma-protegerse_0_JZvXKkaw4R.html

Una ola de estafas donde delincuentes duplicaron chips de celulares para bypasser la autenticación de dos factores, logrando realizar transferencias no autorizadas desde aplicaciones bancarias y de Mercado Pago.

¿Cómo se vincula esto con la materia?

- a. **Unidad 5 (Actos Jurídicos - Dolo):** Las transferencias realizadas son **actos ilícitos** ejecutados con **dolo** (intención de dañar). Al ser actos viciados, la voluntad del titular de la cuenta no existe.
- b. **Unidad 6 (Obligaciones):** Se analiza la responsabilidad de los bancos en su **obligación de seguridad** hacia el cliente. El cliente puede reclamar la **reparación del daño** (indemnización) para volver al estado anterior al fraude.

Justificación: Es un ejemplo claro de cómo la falta de seguridad en la validación de identidad (firma o consentimiento) invalida el acto jurídico y genera obligaciones de resarcimiento.

2) Deberán elegir cuatro (4) Links, con noticias de actualidad, que sean desde el 01/01/2026 al 30/04/2026 inclusive, y que consideren relacionadas con alguno de los ejes temáticos que se detallan a continuación:

- Derechos y Garantías Constitucionales.
- Formación de las Leyes Nacionales.
- Persona.
- Hechos y Actos Jurídicos
- Obligaciones

Se deberá realizar una SÍNTESIS de cada noticia relacionada con alguno/s de los conceptos de los 4 ítems antedichos y en cada uno FUNDAMENTAR JURÍDICAMENTE (con el material analizado en la cursada) el alcance de su vinculación.

Debe tratarse de noticias en las cuales corresponda aplicar el derecho argentino, medio local, e indicando los Link de las noticias usadas como fuente.

NOTICIA 1:

La Justicia de la provincia de Santa Fe ordenó a un grupo de bancos y plataformas financieras (InvertirOnline, Mercado Pago, Banco BIND y Tecnopoint) restituir un total de casi 30 millones de pesos a dos usuarios que fueron víctimas de estafas virtuales. Los

ciberdelincuentes lograron acceder a las cuentas de los clientes y vaciarlas mediante transferencias no autorizadas. El fallo judicial determinó que estas entidades financieras actuaron con negligencia y fallaron en sus mecanismos de ciberseguridad y prevención de fraudes, por lo que son responsables de devolver el dinero sustraído a las víctimas.

Concepto jurídico relacionado

- Derechos y Garantías Constitucionales
 - Persona
 - Hechos y Actos Jurídicos
-

Fundamentación jurídica

- Para los Derechos y Garantías Constitucionales, se puede ver la vulneración de dos derechos claves: Derecho de Propiedad (Art. 17): La Constitución declara que la propiedad es inviolable. Al vaciarles las cuentas, los usuarios sufrieron una privación ilegítima de su propiedad.
- Derechos del Consumidor (Art. 42): Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos. Los usuarios que utilizan Mercado Libre o un banco están en una "relación de consumo". Donde el juez determinó que las empresas no garantizaron esa seguridad constitucional.

En relación con el capítulo de Persona y Actos Jurídicos, este ataque fue directamente hacia el patrimonio de las personas, generado un daño económico en estas.

https://www.ellitoral.com/sucesos/justicia-santafe-ordeno-bancos-billeteras-virtuales-devolver-30-millones-estafas-invertironline-mercado-libre-bind-tecnopoint_0_Q18kUZPgSA.html

<https://www.miradorprovincial.com/2026/03/27/tribunales-santafesinos-ordenaron-a-cuatro-bancos-y-billeteras-virtuales-devolver-casi-30-millones/>

NOTICIA 2:

Síntesis de la noticia

La noticia explica que el Gobierno tuvo dificultades para aprobar en el Congreso dos proyectos urgentes antes del 30 de abril de 2026: un tratado sobre patentes con Estados Unidos y un acuerdo para cancelar deudas con acreedores internacionales. Debido a los tiempos legislativos y la falta de acuerdos políticos, ambos proyectos podrían no aprobarse a tiempo.

Concepto jurídico relacionado

- Formación de las Leyes Nacionales
 - Obligaciones
-

Fundamentación jurídica

La noticia se relaciona con la formación de las leyes nacionales porque muestra el proceso que debe seguir un proyecto para ser aprobado por Diputados y Senado según la Constitución Nacional.

También se vincula con las obligaciones, ya que el Estado argentino busca cumplir compromisos económicos derivados de deudas internacionales mediante acuerdos legales con acreedores.

<https://www.infobae.com/politica/2026/04/22/la-demora-de-dos-proyectos-de-ley-en-el-congreso-pone-en-riesgo-compromisos-del-gobierno-con-eeuu/>

NOTICIA 3:

Síntesis de la noticia

Claudio “Chiqui” Tapia pidió que se le permita continuar con la apelación de su procesamiento por presunta evasión y retención indebida de aportes. Su defensa sostuvo que la Cámara aplicó una sanción injusta al considerar abandonada la apelación por no asistir a una audiencia que, según argumentan, no se realizó efectivamente.

Concepto jurídico relacionado

- Derechos y Garantías Constitucionales
 - Hechos y Actos Jurídicos
-

Fundamentación jurídica

La noticia se relaciona con los derechos y garantías constitucionales porque la defensa de Tapia invoca el derecho de defensa en juicio y el debido proceso, garantizados por el artículo 18 de la Constitución Nacional.

Además, se vincula con los hechos y actos jurídicos, ya que el proceso judicial y las presentaciones realizadas por las partes producen consecuencias legales dentro de la causa penal.

<https://www.infobae.com/judiciales/2026/05/06/afa-la-defensa-de-tapia-hablo-de-una-ficcion-y-reclamo-que-lo-dejen-seguir-con-la-apelacion-de-su-procesamiento-por-evasion/>

NOTICIA 4:

Síntesis de la noticia

La noticia informa sobre los derechos de los consumidores frente a demoras, cancelaciones y reprogramaciones de vuelos y micros durante las vacaciones 2026. Explica que las empresas de transporte deben brindar asistencia, información y canales de reclamo según la Ley de Defensa del Consumidor y las normas de la ANAC.

Concepto jurídico relacionado

- Obligaciones
 - Derechos y Garantías Constitucionales
-

Fundamentación jurídica

La noticia se relaciona con las obligaciones porque las empresas de transporte tienen el deber legal de cumplir con el servicio contratado y responder ante incumplimientos, demoras o cancelaciones.

También se vincula con los derechos y garantías constitucionales, especialmente con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que protege los derechos de los consumidores y usuarios, garantizando información adecuada, trato digno y defensa de sus intereses económicos.

<https://www.perfil.com/noticias/actualidad/demoras-y-cancelaciones-en-las-vacaciones-2026-cuales-son-los-derechos-del-consumidor-frente-a-problemas-con-vuelos-y-micros-a35.phtml>

3) Consultando el Capítulo XIII del Libro de estudio e información complementaria deberán contestar lo siguiente:

1) ¿Qué clase de Personas son los Consejos Profesionales?

Los Consejos Profesionales son sujetos de derecho creados por ley como persona jurídica, teniendo sus atributos como tal. Su patrimonio se integra por lo percibido por sus actividades profesionales según su especialidad. Ej: matrículas, multas, asesoramientos, capacitaciones, etc.

2) ¿Cuáles son sus Órganos y qué funciones cumplen?

Los Consejos Profesionales están integrados por profesionales matriculados en ellos.

El ejercicio de la profesión del ingeniero tiene una importante incidencia social, por ello es necesario el cumplimiento de la normativa vigente, de las “reglas del arte”, de las “reglas de la técnica” y de las normas de ética profesional. En caso de incumplimiento deberá asumir consecuentes sanciones. Estas pueden ser: advertencias, amonestaciones, censura pública, multas, suspensión o cancelación de matrícula.

Es el tribunal de Disciplina, integrado por profesionales de la matrícula, quien aplica sanciones si correspondiere.

Todos los miembros directivos son elegidos por votación de los matriculados con su cuota al día.

Los Consejos Profesionales pueden:

- Percibir matrículas.
- Cobrar multas.
- Asesorar a profesionales matriculados.
- Dictar cursos de perfeccionamiento.
- Recibir denuncias de particulares afectados por la actividad del profesional matriculado.
- Brindar ayuda en forma de subsidios en caso de nacimiento, matrimonio o defunción del matriculado.
- Iniciar acciones judiciales por incumplimientos y responsabilidades emergentes del ejercicio de la profesión de los matriculados.

3) Conforme la especialidad elegida, ¿el ingeniero deberá matricularse?

La matriculación de ingenieros en sistemas en Argentina dependerá del proyecto del ingeniero, no es obligatoria para el ejercicio privado o proyectos informáticos comunes, pero si es obligatoria para peritos judiciales, trabajos para el Estado o labores que requieran la firma oficial de un ingeniero.

La matrícula se realiza en consejos profesionales como COPITEC o CPCILAR.

4) ¿Qué aplicación tienen los Códigos de Ética?

Los códigos son instrumentos normativos que regulan la conducta del ingeniero. Su aplicación garantiza que el profesional actúe con responsabilidad social, técnica y legal, protegiendo el prestigio de la profesión y el interés público.

Como el ejercicio digno de la profesión, obligaciones hacia los colegas (no a la competencia desleal, respeto profesional), cumplimiento contractual e integridad en concursos.

5) ¿Qué función cumplen los Tribunales de Ética y qué sanciones pueden aplicar?

Los Tribunales de Ética son órganos autónomos pertenecientes a colegios profesionales, consejos o instituciones públicas, cuya función principal es juzgar la conducta de sus matriculados o funcionarios respecto al cumplimiento del Código de Ética y las normas del ejercicio profesional. Su objetivo es proteger el correcto ejercicio de la profesión, garantizar la idoneidad ante la sociedad y sancionar las inconductas.

Las sanciones según la gravedad de la falta pueden ser advertencia, amonestación privada, apercibimiento público, suspensión, cancelación de la matrícula o inhabilitación.

6) Explique cómo confeccionaría un dictamen pericial en su condición de ingeniero y cuál es su valor probatorio.

Todo dictamen debe ser una respuesta técnica a los puntos de pericia solicitados por las partes y debe contener obligatoriamente:

1. **Descripción del objeto:** Detalle de la persona, objeto o cosa materia de examen, incluyendo el estado y forma en que se encontraba al momento del estudio.
2. **Relación de operaciones:** Relato detallado de todas las tareas, ensayos o pasos practicados durante la pericia y sus resultados parciales.
3. **Medios técnicos:** Explicitación de los métodos científicos o herramientas técnicas (software, normas, instrumental) utilizados para llegar a las conclusiones.
4. **Conclusiones:** Las resoluciones técnicas definitivas a las que arriba el perito.

Procedimiento posterior: Una vez presentado, el dictamen debe ser notificado a las partes.

En cuanto a la eficacia probatoria del dictamen, será tenido en cuenta por el Juez de la causa de acuerdo con los méritos del mismo, la sana crítica y la razonabilidad del dictamen. Esto significa que el Juez debe realizar una evaluación integral del trabajo realizado por el ingeniero para determinar su eficacia y decidir si le atribuye fuerza probatoria o no al momento de dictar sentencia.

ENTREGA en AULA VIRTUAL del curso Z4053 2026, con Vencimiento el día 09/05/2026 a las 23:59 Hs. Cada Alumno deberá subir de manera individual el trabajo realizado de forma grupal (mencionando a los restantes integrantes del Grupo).